



Secretaría
General



No. DE ANEXOS _____

2025 OCT -8 P 3:51

013141

2.1-42/1825

Popayán, 08 de octubre de 2025

SECRETARÍA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL

FIRMA Vicard

Doctora
AIDA PATRICIA GONZALEZ NIEVA
Vicerrectora Académica
Universidad del Cauca

Asunto: Petición VU 013030 – En concordancia con VU 011607.

Cordial saludo,

Por ser un asunto de su competencia y a fin de brindar respuesta oportuna, me permito remitir la petición interpuesta por MARTHA YANETH CERQUERA CUELLAR quien solicita que se dé alcance al derecho de petición VU 011607, y se aporte información relacionada con la presentación de la prueba psicotécnica correspondiente al proceso de aspirantes al perfil 50 (Pedagogía) del concurso de méritos docentes 2024. Asimismo, solicita que se declare la nulidad de dicha prueba, con fundamento en el presunto incumplimiento de lo establecido en la Resolución VRA 514, conforme a lo expresado en su petición.

Es preciso, que al responder al peticionario sea enviada copia de dicha respuesta a esta dependencia con el fin de ser descargada del sistema de radicación de las PQRSF Institucional, igualmente de aquellas comunicaciones que se dirijan a los peticionarios en torno a esta petición, para ser incluidas en el sistema.

La Secretaría General, como dependencia administradora del sistema de PQRSF y en cumplimiento de la resolución 141 de 2019 que reglamenta las peticiones, quejas y reclamos al interior de la institución y teniendo en cuenta el derecho constitucional que asiste a los peticionarios a obtener pronta resolución a las peticiones, resalta que el término para responder de fondo la solicitud vence el día, JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025.

Es necesario precisar que las autoridades públicas tienen el deber de resolver de fondo las peticiones, es decir que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente a cada pretensión, por lo cual la respuesta debe ser analizada teniendo en cuenta que el pronunciamiento de la Institución frente a las peticiones elevadas ante ella, deba ser claro, coherente, preciso, concreto y específico frente a cada una de las pretensiones hechas por el peticionario.

Universitariamente,

LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General

Anexo: Cuatro (04) folios.

Proyectó: Alejandra Solano Cerón.

**Acreditada en
ALTA CALIDAD**
*Resolución 6218 de junio de 2019

Calle 5 No 4-70
Claustro de Santo Domingo, segundo piso, Sector Histórico
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209900 ext. 1107-1106
secgral@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co





Universidad
del Cauca

Universidad
del Cauca

No. DE ANEXOS _____

victor manuel herrera leon <vmherrera@unicauca.edu.co>

2025 OCT -8 A 8:42

013030

Fwd: Alcance y refutación a la respuesta al derecho de petición.

Arce

QUEJAS Y RECLAMOS UNICAUCA <quejasreclamos@unicauca.edu.co>

Para: victor manuel herrera leon <vmherrera@unicauca.edu.co>

8 de octubre de 2025, 8:44 a.m.

----- Forwarded message -----

De: **Vice-Rectoría Académica** <viceacad@unicauca.edu.co>

Date: mar, 7 oct 2025 a la(s) 2:42 p.m.

Subject: Fwd: Alcance y refutación a la respuesta al derecho de petición.

To: QUEJAS Y RECLAMOS UNICAUCA <quejasreclamos@unicauca.edu.co>

Cc: CONCURSO PROFESORES UNICAUCA <concursoprofesores@unicauca.edu.co>

Cordial Saludo

De manera atenta me permito remitir el derecho de petición interpuesto por la señora MARTHA YANETH CERQUERA CUELLAR, bajo el asunto Alcance al derecho de petición de fecha 12 de septiembre de 2025.

Es pertinente resaltar que el día 29 de septiembre de 2025, mediante el oficio 4-19.1/205 se dio respuesta a la solicitud inicial la cual hace mención la peticionaria. Razón por la cual se considera que debe tramitarse como una nueva petición.

Universitariamente

Vicerrectoría Académica

Proyectó: Victor Ruiz

----- Forwarded message -----

De: **MARTHA YANETH CERQUERA CUELLAR** <martha.cerquera@correounivalle.edu.co>

Date: mar, 7 oct 2025 a la(s) 1:02 p.m.

Subject: Alcance y refutación a la respuesta al derecho de petición.

To: <concursoprofesores@unicauca.edu.co>, <viceacad@unicauca.edu.co>, <rectoria@unicauca.edu.co>, <quejasreclamos@unicauca.edu.co>

Señores Universidad del Cauca.

Por medio del presente me permito adjuntar el archivo correspondiente al alcance y refutación de la respuesta del 29 de septiembre de 2025 por la Universidad del Cauca, al derecho de petición del 12 de septiembre de 2025 suscrito por la aspirante Martha Cerquera al concurso de Méritos, perfil 50 de pedagogía.

Agradezco confirmar lo recibido.

Att. Martha Cerquera

--
--
Alejandra Solano Cerón

Contratista

Secretaría General

Universidad del Cauca



DERECHO DE REFUTACION Y ALCANCE ..pdf
911K

Santiago de Cali 7 de octubre de 2025.

Doctor:

DEIBAR RENÉ HURTADO HERRERA

Rector

Universidad del Cauca

Doctora

AIDA PATRICIA GONZÁLEZ NIEVA

Vicerrectora académica.

E.S.D.

Asunto: Alcance al derecho de petición de fecha 12 de septiembre de 2025

Respetados Señores:

Yo, **MARTHA YANETH CERQUERA CUELLAR**, identificada como aparece al pie de mi firma, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 1755 de 2015, comedidamente me permito presentar ALCANCE AL DERECHO DE PETICION, que fuere presentado en fecha 12 de septiembre de 2025, comoquiera que la respuesta generada ante este derecho de petición, no se torna clara precisa y de fondo conforme a los hechos expuestos y la petición que se elevó ante el mismo. Por siguiente es motivo de inconformidad para lo cual me permito expresarlos así:

HECHOS:

1. En fecha 12 de septiembre de 2025 presente el derecho petición, en el cual daba a conocer las circunstancias de tiempo modo y lugar en el que se desarrolló la prueba psicotécnica que hace parte del proceso de evaluación para el concurso de méritos establecido en la resolución No VRA 077 aspirantes al perfil 50 pedagogías docentes 2024, en concordancia con la resolución VRA 514, en el cual se estableció el horario de condiciones, términos y procedimientos previos y posteriores para la iniciación y terminación de la prueba psicotecnia .
2. Que dentro de dicha narración, en el Derecho de petición presentado, se puntualizó presentarse inconsistencias al procedimiento realizado por parte del funcionario de PSEA y funcionario de la Universidad respecto del HORARIO Y PROTOCOLOS respecto del inicio y finalización de la prueba, establecida en la resolución VRA-0514, no obstante de haberse precisado el inicio de la prueba 8.00 no se cumplió respecto de los HORARIOS, Y PROTOCOLOS, señalados en dicha resolución, fijación del horario, para inicio de la prueba, y por tanto se **solicitaba que se nos diera las razones** por las cuales no se aplicó fielmente conforme se precisa en la resolución en mención.
3. Que dentro de la resolución No VRA 0514, se estableció PROTOCOLOS, que señalaba que los términos, condiciones, y procedimientos que eran **improrrogables**, es decir que no le es dable a ningún funcionario del PSEA S.A.S y funcionario de la UNIVERSIDAD, hacer elucidaciones más allá de las que no se encuentra precisadas en el procedimiento de HORARIO Y PROTOCOLO de la

resolución No VRA 0514 , referencias éstas que no se cumplieron de manera categórica como así están explicitadas en el procedimiento de dicha resolución .

4. Que de lo expuesto en mi derecho de petición, se dijo que, entre el funcionario de la universidad y el encargado de ejecutar la prueba psicotécnica PSEA S.A.S, no hubo entre ellos dos, uniformidad de criterios en cuanto a los tiempos de inicio y finalización de la apertura de los cuadernillos de preguntas, por ello fue objeto de inconformidad por la suscrita docente. Es de precisar, que el contratista nos informó que se nos daría 15 minutos más, debido a que los cuadernillos se abrieron a las 8:15 a.m. Y por tanto el tiempo máximo de la prueba era hasta las 9:45 a.m.

5. También se dijo en el derecho de petición, que no se dio fiel cumplimiento al artículo Segundo de la Resolución VRA 514 del 4 de septiembre del 2025, porque en la misma reza:

“ARTÍCULO SEGUNDO: TÉRMINOS Y CONDICIONES. Con base en las disposiciones del párrafo primero del artículo 18 de la Resolución VRA 707 de 2024, los términos, condiciones y procedimientos previstos en el presente acto administrativo son imperativos sobre el proceso de selección:

1. HORARIO

- 1.1. Hora de llegada de los aspirantes 7:30 A.M.
- 1.2. Inicio de prueba a las 8:00 A.M.
- 1.3. Hora máxima de ingreso de aspirantes a las 8:00 A.M.
- 1.4. El tiempo mínimo de permanencia es de 35 minutos.
- 1.5. El tiempo máximo de presentación de la prueba 9:30 A.M.”

6. De lo anterior surge claro y nítidamente, que el horario para todos los aspirantes para dar inicio apertura del cuadernillo de pruebas - hora de inicio 8:00 a.m. (1.2. Inicio de prueba a las 8:00 A.M), por tanto, no es dable, se nos informe, que la empresa PSAE S.A.S y Delegado de la UNIVERSIDAD, aplique un procedimiento y condiciones por fuera o no descritas en el **“ARTÍCULO SEGUNDO: TÉRMINOS Y CONDICIONES.** En el cual se señala que disposiciones del párrafo primero del artículo 18 de la Resolución VRA 707 de 2024, los términos, condiciones y procedimientos, previstos en dicho acto administrativo son imperativos e improrrogables por tanto no da lugar a que se den interpretaciones más allá de las no previstas en el acto administrativo que las explico para la transparencia , neutralidad e igualdad, publicidad, garantía de imparcialidad, confiabilidad, eficacia y eficiencia para los participantes .

7. Se desprende del horario fijado en el ARTICULO SEGUNDO en el protocolo del acto administrativo VRA 514 que el tiempo máximo de presentación de la prueba era (1.5. El tiempo máximo de presentación de la prueba 9:30 A.M.”) es decir, que los concursantes tenían claro, preciso y sin duda alguna que, para dar respuestas a las **210 preguntas** elaboradas en el cuadernillo, contaban con un tiempo máximo de 90 minutos. Y éstos 90 minutos fueron abruptamente interrumpido, constreñido parte del funcionario de la Universidad, quien nos conminó a entregar el cuadernillo de respuestas a las 9:30 a.m. sin tener en cuenta lo establecido en el punto (1.2. Inicio de prueba a las 8:00 A.M). Interpretación errónea por parte de 2 los funcionarios encargados de la realización de la prueba psicotécnica (PSEA Y UNIVERDAD), debido que la información previa suministrada por el encargado de la prueba en las

orientaciones institucionales, el consentimiento informado, dudas si las existiera, no corresponden ni se encuentren descritas en el Artículo SEGUNDO del protocolo de la resolución No VRA 0514.

8. Veamos la respuesta generada de fecha 29 de septiembre de 2025, por su entidad donde se nos informa que...

La empresa Psicólogos Especialistas Asociados S.A.S. (PSEA), encargada de la aplicación de la prueba, remitió informe en el cual precisó que:

El proceso de aplicación se llevó a cabo el viernes 12 de septiembre de 2025. Siendo las 7:58 a. m., y con todos los candidatos ubicados en el salón y en sus respectivos asientos, el funcionario de la Vicerrectoría Académica dio la bienvenida y realizó la lectura de las especificaciones de la Resolución VRA 514, en la cual se mencionaba el objetivo de la jornada, la etapa o fase del proceso, así como el tiempo mínimo y total de duración. Se indicó que la permanencia mínima en el salón sería de 35 minutos, y el tiempo máximo destinado para la aplicación de la prueba sería de una hora y treinta minutos.

Siendo las 8:05 a. m., el equipo de PSEA brindó las instrucciones generales, explicando el contenido del consentimiento informado y los datos que debían diligenciarse en la hoja de respuestas. Posteriormente, se solicitó a los candidatos leer las instrucciones del cuadernillo y se verificó si existían dudas antes de iniciar. Una vez todos los participantes confirmaron su comprensión, se dio la indicación de abrir los cuadernillos e iniciar la prueba a las 8:15 a. m.

A las 9:00 a. m., el funcionario Víctor informó a PSEA que restaban 30 minutos para la finalización del espacio, lo cual fue comunicado a todos los presentes. En este momento, algunos candidatos manifestaron su inconformidad respecto al tiempo restante. Siendo las 9:15 a. m., se notificó nuevamente que faltaban 15 minutos para culminar, generándose de nuevo expresiones de inconformidad por parte de algunos participantes.

9. De lo anterior respuesta generada por la universidad, es claro que en efecto , entre estos dos funcionarios (Universidad y Empresa contratista de la prueba) evidentemente queda demostrado que no se cumplió con el protocolo establecido en la resolución VRA-514 respecto de los términos, condiciones y procedimientos que fueron definidos de manera improrrogable e imperativos cumplimiento, y que por tanto era imperioso para los participantes aspirantes , y para los las partes intervinientes el cumplimiento de la forma categórica como lo señaló el artículo SEGUNDO del acto administrativo 014, condiciones, de términos y procedimientos que no cumplió en la prueba , más aun cuando en esta fase del proceso,(la prueba psicotecnia) estaba demarcada para el aspirante que contaba con el término de 1hora 30 minutos desde el inicio de la prueba y que su permanencia mínima en dicha prueba era de 35 minutos y tiempo máximo de 90 minutos. Situación que afecta al aspirante de no cumplirse por motivo que esta prueba es EXCLUYENTE.

10. Que también, en la resolución VRA- 514 de fecha 4 de septiembre de 2025, se estableció como el protocolo en la parte resolutive ...

"4. PROTOCOLO.

4.1 Siendo las 8.00 a.m. con presencia del profesional especializado de la división de gestión del talento humano el profesional delegado de la vicerrectoría académica y los profesionales del área de seguridad y salud en el trabajo, se levantará el acta de inicio de la prueba psicotécnica, la cual estará respaldada con la firma de los aspirantes en el formato de registro de asistencia institucional.

4.2. Siendo las 9:30 a.m., con la presencia del profesional especializado de la división del talento humano, del delegado de la vicerrectoría academia y de los profesionales del área de la seguridad y salud en el trabajo, se procederá a dejar constancia de la finalización de la prueba psicotécnica. dicha constancia quedara respaldada con la firma de los funcionarios mencionados y con el registro de terminación suscrito por cada uno de los aspirantes”.

Dentro de la resolución anterior fue claro que se estableció de manera clara el protocolo para el acta e inicio para que fuera a las 8:00 a.m. en punto y se procediera a dejar constancia de la finalización de la prueba psicotécnica hasta las 9:30 a.m., la cual debía estar respaldada por la firma de los funcionarios de la universidad y con el registro de asistencia de los aspirantes. Luego entonces de dicho protocolo se concluye: el inicio y finalización de la hora de la prueba psicotécnica.

PETICIÓN

1. Con base en lo expuesto de manera respetuosa me permito solicitarle que se sirva dar ALCANCE a la respuesta generada en fecha 12 de septiembre de 2025 y se sirva dar las razones por las cuales, no se dio fiel cumplimiento a lo establecido en la resolución VRA 514 respecto de los términos, condiciones y procedimientos para la apertura e inicio del examen de psicotécnica, es decir que se me informe de manera clara precisa y de fondo, porque no se dio cumplimiento a los protocolos preestablecidos en la resolución VRA 514 respecto de los horarios.
2. Que se me aporte a este alcance del derecho Petición el Acta de inicio y de terminación de la prueba psicotécnica, donde se explicita el horario de inicio de la apertura de los cuadernillos establecida en el acta No 4.3-58/30
3. Que se sirva informar si la empresa contratante PSEA fue autorizada, habilitada, o avalada por la Universidad para dar inicio de la apertura de los cuadernillos a las 8:15 a.m. el día 12 de septiembre de 2025 según lo informado por la empresa contratante PSEA.
4. Que se declare nula la prueba psicotécnica practicada el día 12 de septiembre de 2025 por considerarse que la misma se encuentra viciada de toda nulidad por motivo a no respetarse las condiciones, términos y procedimientos establecidos en el horario de la resolución VRA 514.

FINALIDAD

Lo anterior lo requiero, a fin de que se garantice, el derecho a la información del artículo 23 y desarrollado en la ley 1755 de 2015, al igual que se respete el derecho fundamental del artículo 29 de nuestra constitución nacional, debido que si no se respetan las reglas propias de cada procedimiento administrativo el mismo es nulo de plena nulidad, y por tanto no queda otra alternativa que se declare NULO esta fase del proceso para todos inclusive para la suscrita, y que se enmiende el error o yerro, en el cual el horario de apertura de inicio del examen es de 8.00 sin que se genere ninguna dilación injustificada, por cuanto la finalidad del mismo es que se respeten las reglas propias de cada procedimiento, y en el presente caso , NO SE RESPETARON LOS TIEMPOS NI CONDICIONES, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS, cómo estaba señalado en el horario de la resolución VRA 514 , por tanto al existir un vicio de nulidad, como esta demostrado en el presente caso, es decir por cuanto se dio inicio de apertura de la prueba a las 8.15 a.m., y no 8.00 a.m. como era el deber de cumplimiento tanto para la empresa contratista prestadora del servicio de la prueba psicotécnica, como lo era para Universidad.

SOLICITUD CON CARÁCTER URGENTE

Dado que el proceso de ASPIRANTES AL PERFIL 50 PEDAGOGIA CONCURSO DE MERITOS DOCENTES 2024 , se encuentra viciado, por el incumplimiento de la resolución VRA 514, en el cual se señalaba las términos, condiciones y procedencia para evacuar la prueba psicotécnica en el concurso, (horarios) y en la etapa del INICIO de apertura para el examen de la prueba psicotécnica de acuerdo a lo expresado por el contratista de la empresa PSEA en el que señala claramente que el inicio del examen lo fue a las 8:15, por tanto se inició violando el derecho del debido proceso de rango fundamental, porque no se respetaron las formas propias del procedimiento establecido en el artículo segundo del acto administrativo VRA 0514, y como no se está dando respuesta de fondo, solicito de manera respetuosa se sirva dar alcance a esta solicitud y de la cual presento la inconformidad por motivo a que la respuesta generada es abstracta, es gaseosa y no resuelve de fondo lo petitionado por la suscrita.

Solicito a si mismo con base en lo expuesto se abstenga de publicar el día 10 de octubre de 2025, los resultados de la prueba psicotécnica practicada ilegítimamente, hasta que haya una respuesta de fondo a mi solicitud debido a que se me causaría un perjuicio irremediable en los resultados de la prueba.

NOTIFICACIÓN

Cordialmente,



MARTHA YANETH CERQUERA CUELLAR

Firma

C.C No: 60341326

Teléfono-wasap: 3182197840

Dirección: Carrera 85 # 11-74 barrio las vegas Cali.

Correo electrónico: martha.cerquera@correounivalle.edu.co